

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 641/2535 อัยการ สระบุรี
นาย นธีหรือเอ๋ สืบ เชื่อ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือพยานหลักฐานในสำนวนนั้น เมื่อศาลฎีกาตรวจคำฟ้องฎีกาโดยตลอดแล้วเป็นการฎีกาได้เถียงดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม, 83 ให้จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือพยานหลักฐานในสำนวนเป็นการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายนั้น เห็นว่า เมื่อตรวจคำฟ้องฎีกาโดยตลอดแล้วเป็นการฎีกาได้เถียงที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไม่เกิน 5 ปีจึงต้องห้ามมิให้

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกา

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การพิจารณาคดีของศาลต้องอาศัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวน ถ้าศาลนำ
ข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาใช้วินิจฉัยคดีย่อมเป็นการไม่ชอบ ซึ่งถ้าเกิดเหตุเช่นนั้น
ย่อมเป็นปัญหาข้อกฎหมายและศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะต้องพิพากษายกคำ
พิพากษาศาลล่างนั้นเสียแล้วให้พิพากษาใหม่ตามรูปคดี คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคู่ความจึงมักจะยกเหตุขึ้นอ้างในอุทธรณ์หรือฎีกาอยู่เสมอว่า
ศาลฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน ไม่มีพยานหลักฐานในสำนวนสนับสนุนหรือฟังข้อเท็จ
จริงแตกต่างจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งถ้าพิจารณาตามเหตุผลที่ยกขึ้นอุทธรณ์
หรือฎีกาดังกล่าว ก็อาจเข้าใจไปได้ว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ความจริงเมื่อมีการ
อุทธรณ์หรือฎีกายกเหตุผลดังกล่าวศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาต้องตรวจสอบสำนวนก่อน
ว่า ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนไม่มีพยานหลักฐานใน
สำนวนสนับสนุน หรือฟังข้อเท็จจริงแตกต่างจากพยานหลักฐานในสำนวนหรือไม่

เมื่อตรวจแล้วถ้าไม่ปรากฏว่ามีเหตุดังที่คู่ความยกขึ้นอ้าง การฟังข้อเท็จจริงของศาลย่อมไม่เป็นการผิดกฎหมายและกลับถือว่าเป็นการอุทธรณ์หรือฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไป มิใช่ปัญหาข้อกฎหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าตรวจสำนวนแล้วปรากฏว่า ศาลฟังข้อเท็จจริงฝ่าฝืนกฎหมายจริง จึงจะถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังนั้นกรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายย่อมเป็นเรื่องที่จะปรากฏจากการตรวจสำนวนของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา มิใช่ถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายทุกกรณีไปตามที่คู่ความยกขึ้นอุทธรณ์หรือฎีกา ดังคดีนี้ศาลอุทธรณ์คงจะไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือพยานหลักฐานในสำนวนจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง นายไพโรจน์ วายุภาพ